

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1315/2531	อัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	พลทหาร ปัญญา แจ่ม นิยม กับพวก	โจทก์
	นายก อบ บุรณ์ รุขเสระนีย์	จำเลย

ป.อ. มาตรา 23

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 20 วัน ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้
ลงโทษกักขัง 20 วัน แทนโทษจำคุก เป็นการแก้ไขเล็กน้อยต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อ
เท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จำเลยฎีกาขอให้การ
ลงโทษเป็นฎีกาดุลพินิจในการวางโทษจำเลยของศาลอุทธรณ์เป็นฎีกาในปัญหา
ข้อเท็จจริง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
300 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 157 ลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 300 บทหนักที่สุดให้จำคุก 4 เดือนและมีความผิดตามพระ
ราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 160 จำคุก 20 วัน รวมจำคุก 4 เดือน
20 วัน ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องเฉพาะข้อหาตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 300 และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 157 ให้

เปลี่ยนโทษจำคุกตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 160 เป็นโทษกักขังแทนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 23 นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ฯลฯ พยานโจทก์ที่นำสืบยังรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสและทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์สำหรับข้อหาความผิดนี้ชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยฎีกาขอให้รอกการลงโทษในข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 160 นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าข้อหาความผิดดังกล่าวศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 20 วันศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขลงโทษกักขัง 20 วัน แทนโทษจำคุกเท่านั้นซึ่งเป็นการแก้ไขเล็กน้อยต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 การที่จำเลยฎีกาขอให้รอกการลงโทษในข้อหาความผิดดังกล่าวนี้เป็นฎีกาดุลพินิจในการวางโทษจำเลยของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายืน

(เสียง ตรีวิมล-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณมพินิจ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ